

Übungsunterlage 6 · fiktiver Mandanten-Mailverlauf · keine Mandatsdaten

Mailverlauf „Steuerprüfung Vektor / Darlehen“

Ausdruck eines E-Mail-Postfachs, zehn Nachrichten, neueste oben, wie von einem Mailprogramm exportiert.

Beteiligte	Torben Kessler, kaufmännischer Leiter Nordmark Präzisionstechnik Holding GmbH; Steuerberater Hellwege, Kanzlei Hellwege & Partner PartG mbB; Rechtsanwältin Sondermann, dieselbe Kanzlei (in Teilen als Cc)
Zeitraum	22. Januar 2026 bis 18. Februar 2026
Umfang	Zehn Nachrichten in drei Betreffsträngen, mit Zitatverschachtelung
Bezug im Materialsatz	Prüfungsbericht Tz. 41 und Tz. 44, Anteilskaufvertrag § 12

Hinweise zur Verwendung

- Diese Unterlage ist vollständig erfunden. Personen, Firmen, Anschriften, Beträge und Zeitangaben haben keinen Bezug zu tatsächlichen Vorgängen. Sie enthält keine Mandatsdaten.
- Namensfalle mit Absicht: Der kaufmännische Leiter bei Nordmark heißt Kessler. Der Prüfer im Bericht heißt ebenfalls Kessler (Regierungsamtsrat Kessler, Finanzamt für Großbetriebsprüfung Lüneburg). Es handelt sich um zwei verschiedene, nicht verwandte Personen. Der Nachname Ostermeier taucht ebenfalls doppelt auf: Alfons Ostermeier ist Geschäftsführer der Verkäuferin im Anteilskaufvertrag (Bestandteil 5), nicht Teil dieses Mailverlaufs.
- Der Verlauf ist absichtlich unaufgeräumt: Betreffzeilen wechseln, ohne dass sich der Inhalt sofort erkennen lässt. Zitatblöcke sind mehrfach verschachtelt. Eine Zwischennachricht taucht nur als Zitat in einer späteren Mail auf, nicht als eigene Nachricht im Verlauf.
- Der Mandant äußert sich in mehreren Mails ungenau oder in Alltagssprache. Das ist beabsichtigt und kein Fehler der Unterlage. Zahlen aus Mandantenmails sind gegen Bericht und Vertrag zu prüfen, nicht als Primärquelle zu behandeln.
- Eine Nachricht erwähnt eine Zahlung, die weder im Prüfungsbericht noch im Anteilskaufvertrag abgebildet ist. Der Materialsatz löst diesen Punkt nicht auf. Das ist Gegenstand der Übung.
- Eine interne Weiterleitung enthält einen Kanzleivermerk in eckigen Klammern, der nicht für den Mandanten bestimmt war. Auch dieser Vermerk ist erfunden.

Fiktive Übungsunterlage. Keine Mandatsdaten. Kein authentischer Mailexport. KI-generiert. Keine Rechts-, Steuer- oder Prüfungsberatung.

Von Torben Kessler <t.kessler@nordmark-holding.de>
An Hellwege, Steuerberater <hellwege@hellwege-partner.de>
Cc Sondermann, Rechtsanwältin <sondermann@hellwege-partner.de>
Datum Mittwoch, 18. Februar 2026, 16:42 Uhr
Betreff AW: AW: AW: Re: Fristverlängerung Stellungnahme Bp-Bericht

Hallo Herr Hellwege,

noch eine Sache, die mir gerade erst wieder eingefallen ist und die vielleicht wichtig ist: Wir haben der Vektor im Laufe von 2024 noch mal Geld gegeben, so eine kleinere Nachschusszahlung, außerhalb des eigentlichen Vertrags, quasi als Gefälligkeit, weil die Liquidität eng war. Das war glaube ich nicht über das normale Darlehenskonto gebucht, sondern irgendwie separat. Ich müsste das noch einmal genau nachsehen, aber ich wollte es Ihnen schon mal sagen, bevor wir die Stellungnahme abschicken. Ist das relevant für die Prüfung oder eher nicht?

Viele Grüße
Torben Kessler

Ihre Nachricht vom 17. Februar 2026:

Am 17.02.2026 um 09:15 schrieb Hellwege, Steuerberater:

*Sehr geehrter Herr Kessler,
die Fristverlängerung für die Stellungnahme zum Bp-Bericht ist bis zum 20. Februar 2026 gewährt worden. Bitte prüfen Sie bis dahin noch einmal die Unterlagen zum Gesellschafterdarlehen, insbesondere die Frage der Besicherung. Wir müssen dazu genau wissen, ob und wann die Bank Sicherheiten verlangt hat.
Mit freundlichen Grüßen
Hellwege*

Von Torben Kessler <t.kessler@nordmark-holding.de>
An Hellwege, Steuerberater <hellwege@hellwege-partner.de>
Datum Dienstag, 17. Februar 2026, 11:03 Uhr
Betreff AW: AW: Re: Fristverlängerung Stellungnahme Bp-Bericht

Hallo Herr Hellwege,

zur Besicherung: ich hatte Ihnen ja letzte Woche gesagt, dass die Bank nie Sicherheiten für das Gesellschafterdarlehen verlangt hat. Das stimmt so auch, aber ich muss das präzisieren, ich hab noch mal mit unserer Buchhaltung gesprochen: Am Anfang, also 2020, gab es wohl kurz eine Sicherungsübereignung an den Maschinen der Vektor, die aber schon nach ein paar Monaten wieder freigegeben wurde, weil die Bank das gar nicht wollte oder nicht mehr brauchte, so genau weiß ich das nicht mehr. Seitdem lief es ohne Sicherheiten weiter. Ich hoffe, das hilft.

Gruß
Torben Kessler

Am 12.02.2026 um 14:50 schrieb Hellwege, Steuerberater:

Herr Kessler, kurze Nachfrage vorab: Hat die Bank zu irgendeinem Zeitpunkt Sicherheiten für das Darlehen an die Vektor verlangt oder erhalten? Das ist für die Stellungnahme wichtig.

Von Sondermann, Rechtsanwältin <sondermann@hellwege-partner.de>
An Hellwege, Steuerberater <hellwege@hellwege-partner.de>
Datum Montag, 16. Februar 2026, 08:21 Uhr
Betreff WG: AW: Re: Fristverlängerung Stellungnahme Bp-Bericht

Hallo Herr Hellwege,

anbei zur Kenntnis die Mail von Herrn Kessler von letzter Woche. Aus unserer Sicht sollten wir die Aussage zur Besicherung nicht ungeprüft in die Stellungnahme übernehmen, bevor wir die Kreditunterlagen selbst gesehen haben.

[Interner Vermerk, nicht für den Mandanten bestimmt: Wenn es 2020 tatsächlich eine Sicherungsübereignung gab, sollten wir das nicht als „nie besichert“ formulieren, sondern zeitlich genau eingrenzen. Sonst widerspricht unsere Stellungnahme später der eigenen Aussage des Mandanten. Bitte vor Abgabe noch mit dem Anteilskaufvertrag § 12 abgleichen, ob und wie lange die Negativklärung der Bank bestand.]

Viele Grüße
Sondermann

Weitergeleitete Nachricht:

*Von: Torben Kessler
Datum: 12.02.2026, 16:10 Uhr
An: Hellwege, Steuerberater
Betreff: AW: Re: Fristverlängerung Stellungnahme Bp-Bericht
Hallo Herr Hellwege, kurz zu Ihrer Frage: die Bank hat nie Sicherheiten für das Darlehen an die Vektor verlangt, das war immer ein reines Gesellschafterdarlehen ohne Besicherung. Gruß, Torben Kessler*

Von Torben Kessler <t.kessler@nordmark-holding.de>
An Hellwege, Steuerberater <hellwege@hellwege-partner.de>
Datum Donnerstag, 5. Februar 2026, 15:37 Uhr
Betreff AW: Darlehen Vektor - Betrag und Konditionen

Hallo Herr Hellwege,

die Darlehenssumme war glaube ich so um die 5,5 Millionen, den genauen Betrag müsste ich nachschauen. Der Zinssatz war irgendwas um die 2,4 Prozent, das kam mir damals schon ziemlich günstig vor, aber wir wollten der Vektor halt helfen. Ich hänge die Aufstellung an, die ich Ihnen letzte Woche schon mal geschickt hatte, da stehen auch die Zinsstündungen drin.

[Anhang: Darlehensuebersicht_Vektor_2020-2024.xlsx]

Gruß
Torben Kessler

Am 3.02.2026 um 10:02 schrieb Hellwege, Steuerberater:

Herr Kessler, für die Stellungnahme brauche ich noch den genauen Darlehensbetrag an die Vektor, das Datum der Auszahlung und den vereinbarten Zinssatz. Können Sie mir das kurz zusammenstellen oder die Unterlagen dazu schicken?

Von Torben Kessler <t.kessler@nordmark-holding.de>
An Hellwege, Steuerberater <hellwege@hellwege-partner.de>
Datum Montag, 26. Januar 2026, 09:14 Uhr
Betreff AW: Re: Vektor - Zinsen 2023/2024, was war da noch mal genau

Hallo Herr Hellwege,

zu den Zinsen: wir haben der Vektor die Zinsen für ein oder zwei Jahre gestundet, weil die es sich nicht leisten konnten. Später gab es dann noch mal so ein Papier, wo wir quasi gesagt haben, dass unsere Forderung im Fall einer Insolvenz erst nach den anderen Gläubigern bedient wird, das war glaube ich Mitte 2023, das hat unser Anwalt damals aufgesetzt, nicht Sie. Ich weiß nicht mehr genau, ob das zwei getrennte Sachen waren oder eins.

Gruß
Torben Kessler

Am 22.01.2026 um 17:44 schrieb Hellwege, Steuerberater:

Herr Kessler, im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung bei der Vektor bitte ich um kurze Klärung: Wurden Zinsen aus dem Gesellschafterdarlehen gestundet, und gab es einen Rangrücktritt? Wenn ja, wann jeweils?

Von Torben Kessler <t.kessler@nordmark-holding.de>
An Hellwege, Steuerberater <hellwege@hellwege-partner.de>
Datum Freitag, 23. Januar 2026, 18:05 Uhr
Betreff AW: AW: AW: Jahresgespräch Termin verschieben?

Hallo Herr Hellwege,

gerne verschieben wir den Termin. Übrigens, weil wir gerade beim Thema Vektor sind: Der Betriebsprüfer hat wohl auch nach der Teilwertabschreibung auf die Beteiligung gefragt, also die von 2022. Das war wegen der Kavaris-Sache, die haben uns damals als größten Kunden verloren, deshalb ging es der Vektor wirtschaftlich schlechter. Können Sie sich das noch mal ansehen, ob das für die Prüfung ein Problem ist?

Danke und Gruß
Torben Kessler

Am 23.01.2026 um 09:30 schrieb Hellwege, Steuerberater:

Herr Kessler, passt Ihnen der 4. Februar für das Jahresgespräch noch, oder sollen wir das verschieben? Ich bin diese Woche außerdem noch mit der Bp-Sache für die Vektor beschäftigt.

Ausgangsmail, 20.01.2026: Vorschlag Termin Jahresgespräch 4. Februar 2026, 10:00 Uhr, Kanzlei Hellwege.

Von Hellwege, Steuerberater <hellwege@hellwege-partner.de>

An Torben Kessler <t.kessler@nordmark-holding.de>

Datum Donnerstag, 22. Januar 2026, 19:02 Uhr

Betreff Re: Fristverlängerung Stellungnahme Bp-Bericht

Sehr geehrter Herr Kessler,

vielen Dank für die Unterlagen. Wir werden fristgerecht eine Fristverlängerung beim Finanzamt beantragen, damit wir die Feststellungen zur Teilwertabschreibung und zum Gesellschafterdarlehen sorgfältig prüfen können. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß.

Mit freundlichen Grüßen

Hellwege

Von Torben Kessler <t.kessler@nordmark-holding.de>

An Hellwege, Steuerberater <hellwege@hellwege-partner.de>

Datum Donnerstag, 22. Januar 2026, 14:20 Uhr

Betreff Fristverlängerung Stellungnahme Bp-Bericht

Sehr geehrter Herr Hellwege,

wir haben den Bp-Bericht bekommen, Prüfer war ein Herr Kessler vom Finanzamt, witzigerweise derselbe Nachname wie ich, keine Verwandtschaft natürlich. Die Frist für unsere Stellungnahme ist eng, können Sie eine Verlängerung beantragen? Ich hänge den Bericht noch mal an, falls Sie ihn nicht direkt vom Finanzamt bekommen haben.

[Anhang: Bp-Bericht_Nordmark_120_Seiten.pdf]

Mit freundlichen Grüßen

Torben Kessler

Von Torben Kessler <t.kessler@nordmark-holding.de>
An Hellwege, Steuerberater <hellwege@hellwege-partner.de>
Datum Dienstag, 3. Dezember 2024, 11:47 Uhr
Betreff AW: Verkaufsprozess Vektor - Abschluss ohne Ergebnis

Hallo Herr Hellwege,

nur zur Info, das ist schon eine Weile her, aber für die Akte: den Verkaufsprozess für die Vektor hatten wir 2022 ja ohne Ergebnis beendet, das hatten wir damals mit Marlow Corporate Finance und Ihrer Kanzlei gemacht. Ich wollte nur sichergehen, dass das noch irgendwo dokumentiert ist, falls das mal wichtig wird.

Gruß

Torben Kessler

Von Hellwege, Steuerberater <hellwege@hellwege-partner.de>
An Torben Kessler <t.kessler@nordmark-holding.de>
Datum Montag, 14. November 2022, 09:10 Uhr
Betreff Jahresabschluss 2021 - Termin Besprechung

Sehr geehrter Herr Kessler,

können wir einen Termin für die Besprechung des Jahresabschlusses 2021 finden? Ich schlage den 28. November vor, 14:00 Uhr, bei Ihnen oder bei uns in der Kanzlei.

Mit freundlichen Grüßen

Hellwege